

COMPILACIÓN DE CRITERIOS DE FISCALIZACIÓN

Diputaciones federales 2024: criterios emanados del dictamen, resoluciones administrativas del INE y sentencias del TEPJF.

VERSIÓN PARA REUNIÓN

Documento ejecutivo construido a partir del corte local del Observatorio. Sirve para discutir criterios, cargas probatorias, efectos y un modelo de organización de datos actualizable.

52
SENTENCIAS REVISADAS

12
CRITERIOS SISTEMATIZADOS

7
EXPEDIENTES BASE

\$20.7 M
SUMATORIA DE MONTOS POSITIVOS

ÍNDICE

El documento separa hallazgos ejecutivos, criterios por tema, fichas jurídicas y modelo de datos para que la compilación pueda vivir en la app.

CLAVE METODOLÓGICA

Los registros en \$0.00 o No integrado aparecen como casos consultables porque ubican una controversia, pero no se suman si no hay una cantidad económica positiva fijada, confirmada o modificada.

01	UNIVERSO Y ACTOS DE ORIGEN	3
02	MATRIZ EJECUTIVA DE CRITERIOS	4
03	FICHAS FIS-01 A FIS-04	5
04	FICHAS FIS-05 A FIS-08	6
05	FICHAS FIS-09 A FIS-12	7
06	LECTURA POR ÓRGANO Y MONTOS	8
07	MODELO DE ORGANIZACIÓN DE DATOS	9

CORTE Y ACTOS DE ORIGEN

52

SENTENCIAS TEPJF REVISADAS

11

EXPEDIENTES CON MARCA DE FISCALIZACIÓN REGISTROS DE SANCIÓN INE

19

15

REGISTROS CON MONTO POSITIVO

ACTO INE	RELACIÓN CON DIPUTACIONES FEDERALES	EXPEDIENTES TEPJF
INE/CG1928/2024 e INE/CG1929/2024	Dictamen y resolución de campaña federal	SUP-RAP-342/2024 SUP-RAP-413/2024
INE/CG1929/2024 e INE/CG1930/2024	Revisión de informes de campaña federal	SUP-RAP-352/2024
INE/CG1955/2024	Fiscalización de campaña federal y concurrente	SUP-RAP-357/2024
INE/CG1501/2024	Queja por eventos no reportados y aportaciones prohibidas	SCM-RAP-47/2024
INE/CG1098/2024	Queja por gastos y subvaluación	ST-RAP-74/2024
INE/CG838/2024	Precampaña, gasto no reportado y deslinde	ST-RAP-50/2024

12 CRITERIOS PARA DISCUSIÓN

CLAVE	CRITERIO	TEMA	ÓRGANO	UTILIDAD
FIS-01	Exhaustividad del dictamen, anexos y conclusiones	Dictamen y resolución	Sala Superior / SCM	La autoridad debe permitir reconstruir la relación entre hallazgo, anexo, conclusión y sanción. Si la motivación no explica el paso del hecho observado a la consecuencia, no se emite efecto.
FIS-02	Fallas del Sistema Integral de Fiscalización	SIF	Sala Superior	La falta de soporte fiscal, contractual o contable idóneo puede sostener sanciones si el sujeto obligado no desvirtúa la observación.
FIS-03	Documentación soporte y comprobación fiscal	Comprobación de gasto	Sala Superior	La defensa sobre comprobantes electrónicos debe individualizar cada operación y explicar por qué no actualiza infracción.
FIS-04	Comprobantes electrónicos de pago	CEP, XML y soporte	Sala Superior	La autoridad debe distinguir registro inexistente, extemporáneo o duplicado, y ajustar la consecuencia a esa diferencia.
FIS-05	Registro oportuno y duplicidad de consecuencias	Registro en tiempo real	Sala Superior	El prorrato debe reflejar gasto, propaganda, candidatura beneficiada, ámbito territorial y regla de distribución aplicable.
FIS-06	Prorrato y candidaturas beneficiadas	Beneficio electoral	Sala Superior	La omisión se analiza por existencia del gasto o propaganda, beneficio electoral, obligación de reporte y suficiencia del soporte.
FIS-07	Omisión de reportar propaganda, eventos o gastos	Gasto no reportado	Sala Superior / SCM	La autoridad debe valorar hechos, fuente de aportación, bien o servicio, beneficiario y relación con campaña.
FIS-08	Aportaciones prohibidas	Quejas de fiscalización	SCM	Un deslinde genérico o tardío no elimina por sí mismo la responsabilidad frente a propaganda o actos de terceros.
FIS-09	Deslinde eficaz	Responsabilidad frente a terceros	ST	La sanción administrativa aislada no equivale por sí misma a nulidad; se requiere monto, acumulación al tope, determinancia y vínculo con la elección.
FIS-10	Rebase de tope y nulidad	Validez de elección	Sala Superior	La competencia depende de tipo de elección, principio, cargo, entidad, distrito y vínculo con la candidatura o elección impugnada.
FIS-11	Competencia por cargo, principio y territorio	Competencia	Sala Superior	El sentido de una sentencia puede confirmar una parte, revocar otra o exigir un nuevo pronunciamiento de la autoridad.
FIS-12	Efectos de revocación	Efectos	Sala Superior	

FIS-01 A FIS-04

FIS-01 Exhaustividad del dictamen, anexos y conclusiones

CRITERIO JURÍDICO

La autoridad debe permitir reconstruir la relación entre hallazgo, anexo, conclusión y sanción. Si la motivación no explica el paso del hecho observado a la consecuencia, procede revisar el acto.

CARGA PROBATORIA

Señalar conclusión, anexo, conducta y omisión concreta de valoración; no basta una inconformidad general.

EFFECTO OBSERVADO

Revocación para efectos, revocación parcial o confirmación.

FUENTE

SUP-RAP-342/2024 SCM-RAP-47/2024

FIS-02 Fallas del Sistema Integral de Fiscalización

CRITERIO JURÍDICO

La referencia genérica a fallas del SIF no desvirtúa una infracción si no se acredita cómo impidió cumplir una obligación concreta.

CARGA PROBATORIA

Precisar fecha, módulo, operación, evidencia técnica y obligación afectada.

EFFECTO OBSERVADO

Confirmación cuando el agravio es genérico; posible revocación parcial si incide en una conclusión específica.

FUENTE

SUP-RAP-342/2024 SUP-RAP-357/2024 SUP-RAP-413/2024

FIS-03 Documentación soporte y comprobación fiscal

CRITERIO JURÍDICO

La falta de soporte fiscal, contractual o contable idóneo puede sostener sanciones si el sujeto obligado no desvirtúa la observación.

CARGA PROBATORIA

Aportar documentación completa y explicar su correspondencia con la operación observada.

EFFECTO OBSERVADO

Confirmación de conclusiones o sanciones cuando no se acredita el soporte.

FUENTE

SUP-RAP-352/2024 SUP-RAP-357/2024

FIS-04 Comprobantes electrónicos de pago

CRITERIO JURÍDICO

La defensa sobre comprobantes electrónicos debe individualizar cada operación y explicar por qué no actualiza infracción.

CARGA PROBATORIA

Precisar comprobante, modificación, gratuidad, imposibilidad de firma o razón jurídica concreta.

EFFECTO OBSERVADO

Confirmación cuando falta explicación específica.

FUENTE

SUP-RAP-352/2024 SUP-RAP-357/2024 SUP-RAP-413/2024

FIS-05 A FIS-08

FIS-05 Registro oportuno y duplicidad de consecuencias

CRITERIO JURÍDICO

La autoridad debe distinguir registro inexistente, extemporáneo o duplicado, y ajustar la consecuencia a esa diferencia.

CARGA PROBATORIA

Acreditar fecha de operación, fecha de registro, soporte cargado y posible duplicidad.

EFFECTO OBSERVADO

Revocación parcial cuando hay error de individualización; confirmación si la observación subsiste.

FUENTE

SUP-RAP-357/2024

FIS-06 Prorratio y candidaturas beneficiadas

CRITERIO JURÍDICO

El prorratio debe reflejar gasto, propaganda, candidatura beneficiada, ámbito territorial y regla de distribución aplicable.

CARGA PROBATORIA

Vincular pieza propagandística, sujeto obligado, candidatura, distrito, entidad y beneficio.

EFFECTO OBSERVADO

Revocación parcial o confirmación según la precisión del análisis.

FUENTE

SUP-RAP-413/2024

FIS-07 Omisión de reportar propaganda, eventos o gastos

CRITERIO JURÍDICO

La omisión se analiza por existencia del gasto o propaganda, beneficio electoral, obligación de reporte y suficiencia del soporte.

CARGA PROBATORIA

Identificar material, evento, proveedor, valor, candidatura beneficiada, temporalidad y deslinde.

EFFECTO OBSERVADO

Confirmación, revocación para efectos o revocación parcial.

FUENTE

SUP-RAP-342/2024 SUP-RAP-357/2024 SUP-RAP-413/2024 SCM-RAP-47/2024 ST-RAP-50/2024

FIS-08 Aportaciones prohibidas

CRITERIO JURÍDICO

La autoridad debe valorar hechos, fuente de aportación, bien o servicio, beneficiario y relación con campaña.

CARGA PROBATORIA

Precisar aportante, valor, conducta, candidatura, evento o propaganda y soporte probatorio.

EFFECTO OBSERVADO

Revocación para nueva resolución si el estudio administrativo fue insuficiente.

FUENTE

SCM-RAP-47/2024

FIS-09 A FIS-12

FIS-09 Deslinde eficaz

CRITERIO JURÍDICO

Un deslinde genérico o tardío no elimina por sí mismo la responsabilidad frente a propaganda o actos de terceros.

CARGA PROBATORIA

Probar fecha, medio, solicitud de retiro, comunicación a autoridad y eficacia material.

EFFECTO OBSERVADO

Confirmación o revocación según valoración probatoria.

FUENTE

ST-RAP-50/2024

FIS-11 Competencia por cargo, principio y territorio

CRITERIO JURÍDICO

La competencia depende de tipo de elección, principio, cargo, entidad, distrito y vínculo con la candidatura o elección impugnada.

CARGA PROBATORIA

Precisar acto reclamado, candidatura, cargo, principio y territorio.

EFFECTO OBSERVADO

Acuerdos de competencia o remisión a sala regional.

FUENTE

SUP-RAP-414/2024 SUP-RAP-415/2024

FIS-10 Rebase de tope y nulidad

CRITERIO JURÍDICO

La sanción administrativa aislada no equivale por sí misma a nulidad; se requiere monto, acumulación al tope, determinancia y vínculo con la elección.

CARGA PROBATORIA

Probar impacto cuantitativo o cualitativo y relación con el resultado electoral.

EFFECTO OBSERVADO

En el corpus de nulidad, infracciones aisladas no bastan por sí solas para anular.

FUENTE

SCM-JIN-27/2024 SG-JIN-114/2024 SUP-REC-764/2024 SUP-RAP-352/2024
SUP-RAP-357/2024 SUP-RAP-413/2024

FIS-12 Efectos de revocación

CRITERIO JURÍDICO

El sentido de una sentencia puede confirmar una parte, revocar otra o exigir un nuevo pronunciamiento de la autoridad.

CARGA PROBATORIA

Identificar conclusión afectada, agravio fundado, alcance de revocación y obligación posterior.

EFFECTO OBSERVADO

Confirmación parcial, revocación para efectos, recálculo o nueva resolución.

FUENTE

SUP-RAP-342/2024 SUP-RAP-357/2024 SUP-RAP-413/2024 SCM-RAP-47/2024
ST-RAP-50/2024

SALA SUPERIOR Y SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

SALA SUPERIOR

Concentra los expedientes base cuantificados: SUP-RAP-342/2024, SUP-RAP-352/2024, SUP-RAP-357/2024 y SUP-RAP-413/2024. De ellos sale la sumatoria exacta de \$20,700,473.59 en montos originales observados por el INE.

SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

El asunto SCM-RAP-47/2024, vinculado con INE/CG1501/2024, ordena revisar la suficiencia del estudio de queja por eventos presuntamente no reportados y aportaciones prohibidas.

SALAS REGIONALES AUXILIARES

ST-RAP-50/2024 y ST-RAP-74/2024 permiten completar criterios sobre deslinde, gasto no reportado, procedencia y efectos procesales.

LECTURA DE MONTOS

La sumatoria no cuenta expedientes; cuenta pesos. Solo se agregan registros con monto original positivo observado por el INE. Los casos en \$0.00 o No integrado se conservan porque ubican controversias, pero no modifican el cálculo.

DE LA SENTENCIA AL DATO ACTUALIZABLE



CAMPOS MÍNIMOS PARA LA APP

expediente	órgano	tipo de medio	acto de origen
clave administrativa	tema	criterio	carga probatoria
efecto	monto positivo	territorio	URL oficial
estado de validación	observaciones		

CIERRE PARA REUNIÓN

El modelo permite presentar lo existente, justificar el corte metodológico y proponer una compilación en tiempo real apoyada en experiencia acumulada de fiscalización de procesos electorales federales.